

DSGVO - DATENMINIMIERUNG

DATENSCHUTZRECHT IN THEORIE UND PRAXIS

Eine Einführung für Informatiker

WAS IST DATENMINIMIERUNG?

Definition: Datenminimierung ist ein Prinzip der DSGVO, das fordert, dass nur die personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden, die für den jeweiligen Zweck notwendig sind.

GESETZLICHE VERANKERUNG

Personenbezogene Daten müssen...

... dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);

GRUNDSÄTZE

- **Zweckbindung:** Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden.
- **Datenvermeidung:** Keine Erhebung von unnötigen Daten.
- **Datenreduktion:** Reduktion der Datenmenge auf das Minimum, das für den Zweck notwendig ist.

PRAKTISCHE UMSETZUNG

- I. **Bestandsaufnahme:** Identifizieren Sie alle erhobenen Daten und deren Verwendungszweck.
- II. **Datenanalyse:** Überprüfen Sie, ob alle Daten für den jeweiligen Zweck notwendig sind.
- III. **Datenreduzierung:** Eliminieren Sie unnötige Daten aus Ihren Systemen.
- IV. **Kontinuierliche Überprüfung:** Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Datenerhebung und -verarbeitung.

BEISPIELE

- **Anmeldeformulare:** Nur die notwendigsten Informationen (z.B. Name, E-Mail-Adresse) abfragen.
- **Marketing:** Personalisierung auf Basis minimaler Daten (z.B. Kaufhistorie) statt umfassender Profilerstellung.
- **Mitarbeiterdaten:** Nur für das Arbeitsverhältnis relevante Daten speichern.

HERAUSFORDERUNG

- **Balance finden:** Notwendigkeit der Daten für Geschäftsprozesse vs. Minimierung.
- **Datenqualität:** Sicherstellung, dass reduzierte Datenmengen noch aussagekräftig und nützlich sind.
- **Compliance:** Fortlaufende Anpassung an gesetzliche Anforderungen.

BEST PRACTICE

- **Datenschutz durch Technik (Privacy by Design):** Schon bei der Entwicklung von Systemen und Prozessen Datenschutz berücksichtigen.
- **Datenschutz durch Voreinstellungen (Privacy by Default):** Voreinstellungen so gestalten, dass nur minimale Daten erhoben werden.
- **Schulung und Sensibilisierung:** Regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter zur Bedeutung und Umsetzung der Datenminimierung.

FAZIT

- **Wichtigkeit der Datenminimierung:** Ein zentraler Aspekt des Datenschutzes unter der DSGVO.
- **Kontinuierlicher Prozess:** Erfordert laufende Überprüfung und Anpassung der Datenverarbeitungsprozesse.
- **Schutz der Privatsphäre:** Trägt maßgeblich zum Schutz der Privatsphäre und zur Vertrauensbildung bei den Nutzern bei.

FRAGEN?